

Decreto 4335

APRUEBA LA ENMIENDA N°4 AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA SERENA
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Fecha Publicación: 04-DIC-2006 | Fecha Promulgación: 24-NOV-2006

Tipo Versión: Última Versión De : 19-DIC-2020

Texto derogado: 19-DIC-2020;Decreto-1302

Ultima Modificación: 19-DIC-2020 Decreto 1302

Url Corta: <https://bcn.cl/3hzfc>



APRUEBA LA ENMIENDA N°4 AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA SERENA

Núm. 4.335.- La Serena, 24 de noviembre de 2006.- Vistos y Considerando: El Plan Regulador Comunal de La Serena, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 498/2004 de 2 de Julio de 2004 y publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de Agosto de 2004; Las cartas certificadas dirigidas a las organizaciones territoriales afectadas por la propuesta de la Enmienda N°4 al Plan Regulador Comunal de La Serena; Las publicaciones efectuadas con fechas 4 y 11 de Agosto de 2006 en el diario El Día de la IV Región, informando la realización de una audiencia pública en relación a la Enmienda N°4; La Audiencia Pública en relación a la Enmienda N°4, efectuada con fecha 14 de Agosto de 2006; La Sesión Extraordinaria del Consejo Económico y Social de fecha 17 de Agosto de 2006, en la cual se expuso la Enmienda N°4; El Decreto Alcaldicio N° 3043/06 del 11 de Agosto de 2006 que ordena la exposición al público del proyecto Enmienda N°4 al Plan Regulador de La Serena; Las publicaciones efectuadas con fechas 18 y 25 de Agosto de 2006 en el diario El Día de la IV Región, informando la exposición al Público de la Enmienda N°4 al Plan Regulador de La Serena efectuada en la Casa del Vecino Serenense desde el 25 de Agosto al 28 de Septiembre de 2006; Las publicaciones efectuadas con fechas 2 y 9 de Octubre de 2006 en el diario El Día de la IV Región, informando la realización de una segunda audiencia pública y el plazo máximo de recepción de observaciones relativos a la tramitación de la Enmienda N°4 al Plan Regulador Comunal de La Serena; La Audiencia Pública N°2 efectuada el 11 de Octubre de 2006; La observación del Sr. Sebastián Araya y Manuel Daire ingresada con fecha 12 de Septiembre de 2006; La observación de Luis Rodríguez Alarcón de fecha 17 de Septiembre de 2006; la Observación del Sr. Rafael Canihuante de fecha 25 de Octubre 2006; La Sesión Extraordinaria del Consejo Económico y Social de fecha 30 de Octubre de 2006, en la cual se expusieron las observaciones efectuadas respecto de la Enmienda N°4; La Sesión Ordinaria N° 639 de fecha 8 de Noviembre de 2006 del Concejo Comunal, mediante el cual se acepta la incorporación de todas las observaciones antes mencionadas, a la Enmienda N° 4 y se aprueba en definitiva la Enmienda N° al Plan Regulador de La Serena; El Ordinario N° 1300/03 de 17 de Noviembre de 2006 de SECPLAN, mediante el cual se solicita la dictación del Decreto Alcaldicio aprobatorio de la Enmienda N°4 al Plan Regulador de La Serena; La Ley General de Urbanismo y Construcciones, especialmente su artículo 45; La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, especialmente sus artículos 2.1.11 y 2.1.13; La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y las facultades propias de mi cargo:

Decreto:

1.- Apruébese la Enmienda N°4 Al Plan Regulador Comuna de La Serena, conformado por su Memoria Explicativa, texto resolutivo, tablas de zonas modificadas, cuyos ejemplares se adjuntan y se entiende forman parte integrante del presente Decreto

Alcaldicio y en consecuencia, incorpórense las rectificaciones y enmiendas que se exponen a continuación:

1.1. Modifíquese el Artículo 67 "CALCULO Y EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS", de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en los usos de suelo que a continuación se señalan y en el siguiente sentido:

NOTA: VER DIARIO OFICIAL DE 04.12.2006, PAGINA 10

1.2 Modifíquese el Artículo 61 punto 8 "CONDICIONES GENERALES PARA LOS ESTACIONAMIENTOS", de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en el siguiente sentido:

Donde dice:

" 8. En los edificios de destino residencial, de instituciones de salud, previsión y consultas médicas, acogidos a la ley de Copropiedad Inmobiliaria, se exigirá un 20 % adicional de estacionamientos para clientes o visitas, sobre el total de estacionamientos exigidos por el determinado uso de suelo, estos estacionamientos adicionales, deberán mantenerse disponibles para el público y debidamente señalizados."

Debe decir:

" 8. En los edificios de destino residencial, de instituciones de salud, previsión y consultas médicas, acogidos a la ley de Copropiedad Inmobiliaria, se exigirá un 14 % adicional de estacionamientos para clientes o visitas, sobre el total de estacionamientos exigidos por el determinado uso de suelo, estos estacionamientos adicionales, deberán mantenerse disponibles para el público y debidamente señalizados."

1.3 Modifíquese la condición C16 del Artículo 30 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, de la siguiente manera :

Donde Dice:

" C16 Los accesos a los edificios de estacionamiento no se podrán disponer hacia las calles Prat y Cordovez ,entre calles Cienfuegos y P.P. Muñoz"

Debe decir:

" C16 Los accesos a los edificios de estacionamiento no se podrán disponer hacia las calles Prat y Cordovez , entre calles Cienfuegos y Matta".

1.4 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la Zona ZEX 4-4, Policentro El Milagro, del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, mediante la incorporación de una Nota 2 del siguiente tenor, al final de la tabla:

Nota 2: Se prohíben los servicentros excepto en su nivel menor y básico, y cumpliendo con las condiciones C7 y C10 del artículo 30.

1.5 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la Zona ZEX 3-1, El Milagro, La Florida y Las Compañías, del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, mediante la incorporación de una Nota 2 del siguiente tenor, al final de la tabla:

Nota 2: Se prohíben los servicentros, centros comerciales y supermercados, excepto en su nivel menor y básico, sólo en cuanto se refiera a la zona ZEX 3-1 sector El Milagro. Los servicentros deberán cumplir con las condiciones C7 y C10 del artículo 30.

1.6 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la zona ZEX 3-5, Las

Compañías, del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, mediante la incorporación de una Nota 1 del siguiente tenor, al final de la tabla:

Nota 1: Se prohíben los servicentros, centros comerciales y supermercados, excepto en su nivel menor y básico (no se aplica al sector Cuenca del Río). Los servicentros deberán cumplir con las condiciones C7 y C10 del artículo 30.

1.7 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la Zona ZC 11-6, Las Compañías, del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, mediante la incorporación de una Nota 1 del siguiente tenor, al final de la tabla:

Nota 1: Se prohíben los servicentros, grandes tiendas y supermercados, excepto en su nivel menor y básico. Los servicentros deberán cumplir con las condiciones C7 y C10 del artículo 30.

1.8 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la Zona ZEX 6-A "Equipamiento Ruta 5 y Ruta 41", del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, mediante la incorporación de una Nota 1 del siguiente tenor, al final de la tabla:

Nota 1 : Se prohíben los servicentros, grandes tiendas y supermercados, excepto en su nivel menor y básico, sólo en cuanto se refiera a sitios que enfrenten la Ruta 5 y Ruta 41. Los servicentros deberán cumplir con las condiciones C7 y C10 del artículo 30.

1.9 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la Zona ZC 11-1 "La Pampa-Ceres", del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, mediante la incorporación de una Nota 1 del siguiente tenor, al final de la tabla:

Nota 1 : Se prohíben los servicentros, grandes tiendas y supermercados, excepto en su nivel menor y básico, sólo en cuanto se refiera a sitios ubicados en los siguientes sectores: a) Sector La Florida, b) Hacia el límite comunal sur poniente, Sector Pampa, en los sitios que enfrenten la Ruta 5 Norte y Calle Regimiento Arica. Los servicentros deberán cumplir con las condiciones C7 y C10 del artículo 30.

1.10 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la Zona ZEX-19 "Puerta del Mar: sector Sur de Paseo-Avenida del Mar", del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en el siguiente sentido:

a) Permítase el uso de suelo de tipo Equipamiento, clase Educación, sólo en su nivel básico y menor, restringido a la zona señalada en la nota 1 y estableciéndose las siguientes condiciones urbanísticas: Condiciones para uso de suelo, Art. 25: C-7 y C-12; Subdivisión Predial Mínima mts.2: 1000; Frente Predial Mínimo (mt):20; Coeficiente Máximo Ocup. Suelo:0,6; Coeficiente Máximo Constructib.: 1,8; Sistema de Agrupam.: Aislado; Densidad Máxima Neta (Hab/Ha.): ----- ----; Altura Máxima Edificación: 21,6; Antejardín (m):5.

b) Incorpórese una Nota 1 del siguiente tenor, al final de la tabla:

Nota 1: Se permite educación en su nivel menor y básico, sólo desde el límite oriente de la zona ZEX-19 hasta Av. Pacífico.

c) Auméntese la densidad máxima neta en 20% en el uso de suelo residencial, de manera que en la columna de "Densidad Máxima Neta Hab/há": Donde dice: 550, Debe decir : 600.

d) Auméntese la altura en un 20% para todos los usos de suelo que aparecen en la tabla, de manera que en la columna de "Altura Máxima de Edificación Mts.", donde dice 18, debe decir 21.6 y donde dice 13 debe decir 15.6.

1.11 Incorpórese al Artículo 53 "Antejardines", Título III, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, los siguientes párrafos 2°, 3°, 4° y 5°:

ARTICULO 53 ANTEJARDINES

Los sitios esquinas existentes, provenientes de loteos DFL2, con construcción simultánea, podrán no consultar antejardín hacia la vía de menor perfil oficial o hacia el frente secundario de la construcción, con máximo de adosamiento en la línea de cierre de un 60%.

Excepcionalmente, para casos especiales, el Director de Obras podrá determinar la aplicación del párrafo anterior, a sitios no clasificados como DFL2 y que enfrenten más de dos vías públicas.

Se permite en los sitios existentes provenientes de loteos DFL2 con construcción simultánea, que el antejardín predominante a aplicar para las ampliaciones, sea el que se consideró en la aprobación del loteo.

Para aquellas zonas en que se exige antejardines de 10 o más metros, se excluirán de aplicar esta medida, los sitios con fondo menor o igual a 30 mts. Edificables y que enfrenten vías de menor o igual perfil oficial de 12mts., los que deberán contemplar antejardines de 3 y 5mts para uso residencial y equipamiento respectivamente.

1.12 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la zona ZC-3, Francisco de Aguirre- Libertad, del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en el siguiente sentido:

a) Auméntese la altura en un 20% para todos los usos de suelo que aparecen en la tabla, de manera que en la columna de "Altura Máxima de Edificación Mts.", donde dice 10.5 , debe decir 12.6

1.13 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la zona ZC-9, Avenida del Mar, del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en el siguiente sentido:

a) Auméntese la altura en un 20% para todos los usos de suelo que aparecen en la tabla, de manera que en la columna de "Altura Máxima de Edificación Mts.". donde dice 18, debe decir 21.6 y donde dice 7, debe decir 8.4.

b) Auméntese la densidad máxima neta en 20%, en los usos residenciales que aparece en la tabla, de manera que en la columna de "Densidad Máxima Neta Hab/há": donde dice: 600 , debe decir : 720

c) Rectifíquese el coeficiente de ocupación de suelo en todas las clases de equipamientos que corresponda, de manera que donde dice 1.4 , debe decir: 0.4

1.14 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la zona ZEX-2, Avenida Pacifico, del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en el siguiente sentido:

a) Auméntese la altura en un 20% para todos los usos de suelo que aparecen en la tabla, de manera que en la columna de "Altura Máxima de Edificación Mts.": donde

dice 18 , debe decir 21.6 ; donde dice 7, debe decir 8.4 y donde dice 12 , debe decir 14.4.

b) Auméntese la densidad máxima neta en 20%, en el uso residencial que aparece en la tabla, de manera que en la columna de "Densidad Máxima Neta Hab/há": Donde dice: 600 , debe decir : 720.

1.15 Modifíquese la tabla de condiciones urbanísticas de la Zona ZC 4-2, Policentro Cuatro Esquinas, del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en el siguiente sentido:

a) Auméntese la altura en un 20% para todos los usos de suelo que aparecen en la tabla, de manera que en la columna de "Altura Máxima de Edificación Mts.": donde dice 10.5 , debe decir 12.6; donde dice 12 , debe decir 14.4 y donde dice 7 , debe decir 8.4

b) Auméntese la densidad máxima neta en 20%, en el uso residencial que aparece en la tabla, de manera que en la columna de "Densidad Máxima Neta Hab/há" donde dice: 500 , debe decir : 600

2.- Apruébense las tablas que se adjuntan, relativas a las condiciones urbanísticas del artículo 74, Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, correspondientes a las zonas ZEX 4-4, ZEX 3-1, ZEX 3-5, ZC11-6, ZEX 6-A, ZC 11-1, ZEX-19, ZC-3, ZC-9, ZEX-2 y ZC4-2, con las correspondientes modificaciones incorporadas, y reemplácese las tablas actualmente existentes en la Ordenanza Local del Plan Regulador, por las aprobadas mediante el presente Decreto Alcaldicio.

3.- Publíquese en el Diario Oficial el presente Decreto Alcaldicio y las tablas correspondientes a las zonas modificadas ZEX 4-4, ZEX 3-1, ZEX 3- 5, ZC11-6, ZEX 6-A, ZC 11-1, ZEX-19, ZC-3, ZC-9, ZEX-2 y ZC4-2.

4.- Archívense las tablas correspondientes a las zonas modificadas del artículo 74, Capítulo I del Título V de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena y en la Municipalidad de La Serena.

5.- Remítase Copia Oficial del presente Decreto Alcaldicio junto a la Memoria Explicativa, Texto Resolutivo y tablas a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, IV Región, a la Dirección de Desarrollo Urbano de dicha Secretaría y a la Dirección de Obras Municipales de La Serena.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- José Manuel Peralta León,
Alcalde de La Serena (S).- María Mercedes Abalos Córdova, Secretaria Municipal.

NOTA: VER DIARIO OFICIAL DE 04.12.2006, PAGINAS 12-17